

Lezione — Modulo D3: Diritto d'Autore e Tutela Giuridica del Software

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 03_DirInfo_2026_IPR_DEF.pdf **Normative di riferimento:** L. 633/1941 (LDA), artt. 2575–2583 c.c., D.Lgs. 518/92, Direttiva 91/250/CE, Convenzione di Berna, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (art. 52), D.Lgs. 70/2003 (art. 16)

Obiettivo

Saper spiegare cos'è il diritto d'autore, quali opere tutela (con focus sul software), quali diritti attribuisce all'autore (moralì e patrimoniali), come si trasmettono, quali eccezioni esistono e quali sanzioni si applicano in caso di violazione.

1. Quadro Normativo

Il diritto d'autore (D.A.) è disciplinato a livello italiano dalla **L. 633/1941** (legge sul diritto d'autore, LDA), che è la legge di riferimento del corso. Le norme del codice civile (artt. 2575–2583) contengono disposizioni generali, ma rinviano alle leggi speciali (art. 2583 c.c.) — ovvero alla LDA. [fonte: PDF]

Gerarchia delle fonti rilevanti: - **Artt. 2575–2583 c.c.:** disposizioni generali (oggetto, acquisto, contenuto, soggetti, trasmissione) - **L. 633/1941 (LDA):** disciplina principale; recentemente modificata per l'intelligenza artificiale generativa - **Convenzione di Berna:** tutela internazionale delle opere letterarie e artistiche; il software è qualificato come opera letteraria ai suoi sensi - **Direttiva 91/250/CE** (recepita con **D.Lgs. 518/92**): impone tutela uniforme del software come opera letteraria nella Comunità europea - **Convenzione di Monaco** — **art. 52:** esclude espressamente la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”

2. Il Diritto d'Autore nel Codice Civile

Art. 2575 c.c. — Oggetto: formano oggetto del D.A. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alle lettere, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.

Art. 2576 c.c. — Acquisto: il titolo originario di acquisto del D.A. è la **creazione dell'opera** (nessun adempimento formale necessario). [fonte: PDF]

Art. 2577 c.c. — Contenuto: l'autore ha il diritto esclusivo di **pubblicare** l'opera e di **utilizzarla economicamente** in ogni forma e modo. Ha altresì il diritto morale di rivendicare la paternità e di opporsi a modifiche pregiudizievoli.

Art. 2580 c.c. — Soggetti: l'autore è la persona fisica che crea l'opera; in certi casi i diritti patrimoniali possono spettare ad altri soggetti (es. datori di lavoro).

Art. 2581 c.c. — Trasmissione: la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere **provata per iscritto**.

Art. 2582 c.c. — Ritiro dal commercio: l'autore può ritirare l'opera per gravi ragioni morali (diritto di "pentimento"), con obbligo di indennizzare i titolari dei diritti di utilizzazione economica.

Art. 2578 c.c. — Progetti ingegneria: i progetti di lavori dell'ingegneria e altri lavori analoghi rientrano nella tutela del D.A.

3. L'Opera dell'Ingegno: Oggetto di Tutela

Opera vs. supporto materiale

L'opera dell'ingegno è **indipendente dal supporto materiale** su cui è fissata (dematerializzazione). Acquistare un supporto fisico (CD, libro) non trasferisce i diritti sull'opera. [fonte: PDF]

Quando sorge il D.A.? (art. 6 LDA)

L'autore acquista il diritto sull'opera al **momento della sua creazione**. Non è necessario alcun adempimento formale. Per essere tutelata, l'opera deve essere **realizzata, concretizzata, esteriorizzata** (venire alla luce). L'opera è tutelata qualunque siano la forma e il modo di espressione. **NON è tutelata una semplice idea**. [fonte: PDF]

Creatività

La creatività non richiede assoluta novità, ma implica: - **apporto personale** dell'autore - **originalità della forma espressiva** (non del contenuto) - non essere mera copia (no plagio)

Opere tutelate (art. 1 LDA) — le 10 categorie

[fonte: PDF] Sono protette le opere creative che appartengono a: 1. Letteratura, narrativa, poesia, saggistica, critica 2. Musica 3. Opere coreografiche e pantomimiche 4. Scultura, pittura, disegno, incisione, arti grafiche e figurative 5. Architettura 6. Opere cinematografiche e audiovisive 7. Fotografie 8. **Programmi per elaboratore** (software) — escluse idee, principi, interfacce 9. **Banche dati** come creazione intellettuale 10. Disegno industriale (con carattere creativo e valore artistico)

Nota: le **opere create con IA generativa** sono tutelabili se vi è un lavoro intellettuale significativo dell'autore umano. [fonte: PDF]

Altre categorie rilevanti

Opere collettive (art. 3 LDA / art. 7 LDA): riunione di opere o parti di opere aventi carattere di creazione autonoma (es. enciclopedia, antologia). Il diritto sulle singole parti spetta ai rispettivi autori; il diritto sull'opera collettiva spetta a chi organizza e dirige la creazione.

Elaborazioni (art. 4 LDA): traduzioni, trasformazioni, adattamenti di opere preesistenti che costituiscono una creazione intellettuale propria dell'autore.

Non tutelati (art. 5 LDA): testi degli atti ufficiali dello Stato e delle PA (liberamente riproducibili).

4. Chi è l'Autore?

Si reputa **autore** dell'opera — salvo prova contraria — chi è in essa **indicato come tale**, nelle forme d'uso, oppure è **annunciato come tale** nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera. Valgono come nome anche lo **pseudonimo**, il nome d'arte, la **sigla** o il segno convenzionale notoriamente noti. (art. 8 LDA) [fonte: PDF]

Più autori

Opera collettiva (art. 7 LDA): contributi distinguibili — diritto sulle singole parti ai rispettivi autori; diritto sull'opera collettiva a chi organizza e dirige.

Opera in comunione (art. 10 LDA): contributo inscindibile e indistinguibile di più autori. - Il diritto spetta **in comune** a tutti gli autori - Le parti indivise si presumono di **valore uguale**, salvo diverso accordo scritto - I **diritti morali** sono esercitabili **individualmente** - Per pubblicazione, modifica, utilizzo diverso dalla prima pubblicazione: necessario **l'accordo di tutti i coautori** - In caso di ingiustificato rifiuto, può intervenire l'autorità giudiziaria - Si applicano le norme sulla comunione (art. 1100 ss. c.c.)

D.A. e Pubbliche Amministrazioni

Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni sono titolari del D.A. sulle opere create e pubblicate per loro conto e a loro spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati non-profit (salvo diverso accordo con gli autori), alle accademie e agli altri enti pubblici culturali. [fonte: PDF]

5. In Cosa Consiste il D.A.?

I diritti riconosciuti all'autore si distinguono in: - **Diritti morali** - **Diritti patrimoniali**

5.1 Diritti Morali

Sono diritti esclusivi a **tutela della personalità** dell'autore. Caratteri fondamentali: [fonte: PDF]
- **Indipendenti** dai diritti patrimoniali (anche se ceduti i patrimoniali, i morali restano all'autore)
- **Irrinunciabili** (l'autore non può rinunciarvi) - **Inalienabili** (non possono essere ceduti/venduti)
- **Imprescrittibili** (non scadono mai)

Dopo la morte dell'autore, possono essere esercitati da coniuge, ascendenti e discendenti diretti (anche non eredi). In caso di finalità pubbliche, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I quattro diritti morali:

a) Diritto di paternità dell'opera: diritto di essere indicato e riconosciuto pubblicamente come creatore. Diritto di rivendicare in qualsiasi momento la paternità. Diritto di far circolare l'opera in forma anonima o sotto pseudonimo. L'autore può pretendere che il proprio nome sia indicato sugli esemplari o in occasione di qualsiasi forma di comunicazione al pubblico.

b) Diritto all'integrità dell'opera: diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Include modalità di comunicazione che possano cambiare la percezione del pubblico (es. utilizzo in pubblicità). Non esercitabile se l'autore era a conoscenza delle modifiche e le ha accettate.

c) **Diritto di inedito**: diritto esclusivo di decidere se e quando pubblicare l'opera. Il diritto si esaurisce con la pubblicazione. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione, gli eredi non potranno pubblicare l'opera inedita dopo la sua morte.

d) **Diritto di “pentimento”**: diritto di ritirare l'opera dal commercio in presenza di **gravi ragioni morali** (etiche, politiche, religiose). Può riguardare diverse versioni dell'opera e opere derivate. L'autore ha però l'obbligo di **indennizzare** coloro che hanno acquistato i diritti di utilizzazione economica.

5.2 Diritti Patrimoniali

Il titolare ha il **diritto esclusivo di utilizzazione economica** dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti. I singoli diritti possono essere esercitati **indipendentemente l'uno dall'altro** (es. si può autorizzare la riproduzione ma non la distribuzione). [fonte: PDF]

Durata: 70 anni dopo la morte dell'autore. Per opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione (per i diritti sull'opera nel complesso); diritti del singolo collaboratore 70 anni dopo la morte. Per Amministrazioni dello Stato e locali: **20 anni** dalla prima pubblicazione.

Distinzione fondamentale: cedere un diritto esclusivo è diverso da **permettere** ad altri di utilizzare l'opera (es. mediante licenza).

I principali diritti patrimoniali:

Diritto di riproduzione (artt. 13 e 68-bis LDA): diritto esclusivo di moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, in qualunque modo o forma. Sono esentate le riproduzioni temporanee prive di rilievo economico proprio, transitorie o accessorie, parte integrante di un procedimento tecnologico per trasmissione in rete (utilizzo legittimo di un'opera).

Diritto di trascrizione (art. 14 LDA): diritto esclusivo di usare i mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta (copiatura, stampa, fotografia, ecc.).

Diritto di esecuzione e rappresentazione (art. 15 LDA): diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, gratuitamente o a pagamento, un'opera musicale, drammatica, cinematografica o di pubblico spettacolo. Non è considerata pubblica: l'esecuzione entro la cerchia ordinaria della famiglia, convitto, scuola, istituto di ricovero (senza scopo di lucro); né all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici per promozione culturale (senza scopo di lucro, protocolli SIAE-Ministero).

Diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA): diritto esclusivo di comunicazione mediante mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radio, tv, satellite, ritrasmissione, comunicazioni codificate). Include la **messa a disposizione on demand** (luogo e momento scelti individualmente dall'utente). La comunicazione al pubblico **NON esaurisce il diritto** — il diritto resta in capo al titolare anche dopo che è avvenuta la comunicazione.

Diritto di distribuzione (art. 17 LDA): diritto esclusivo di messa in commercio, in circolazione o a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale o di esemplari (vendita, noleggio). Include il diritto esclusivo di importare nella UE le riproduzioni fatte extra UE. > **Principio di esaurimento comunitario**: il diritto di distribuzione si esaurisce nella Comunità europea alla prima vendita o primo trasferimento effettuato dal titolare o con il suo consenso — il titolare non potrà più controllare l'ulteriore distribuzione di quell'esemplare. **Non si applica** alla messa a disposizione on demand.

Diritto di traduzione e modificazione (art. 18 LDA): traduzione in altra lingua o dialetto; tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione che costituiscono un rifacimento sostanziale; pubblicazione in raccolta; qualsiasi modifica all'opera.

Diritto di noleggio e prestito (art. 18-bis LDA): - **Noleggio**: cedere in uso per un periodo limitato per conseguire un beneficio economico - **Prestito**: cessione in uso da istituzioni aperte al pubblico per un periodo limitato - L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore, mantiene il diritto a un'**equa remunerazione**. Ogni patto contrario è **nullo**.

6. Trasmissione dei Diritti di Utilizzazione Economica

I diritti di utilizzazione economica possono essere acquistati, ceduti o trasmessi in tutti i modi e le forme stabiliti dalla legge (art. 107 LDA). L'autore che ha compiuto **16 anni** può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create (art. 108 LDA).

Regola fondamentale: la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica **DEVE ESSERE PROVATA PER ISCRITTO** (art. 110 LDA). [fonte: PDF]

Novità: remunerazione adeguata e mancato sfruttamento

Chi concede in licenza o trasferisce in esclusiva i propri diritti ha diritto a una **remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti** concessi e ai ricavi che ne derivano. Sono nulle le pattuizioni contrarie.

In caso di **mancato sfruttamento** dell'opera entro il termine stabilito dal contratto (non superiore a 5 anni, o 2 anni dalla disponibilità dell'opera), l'autore può agire per la risoluzione del contratto o revocare l'esclusiva.

7. Eccezioni e Limitazioni

Principio generale: è necessario il consenso dell'autore allo sfruttamento e al godimento della sua opera. Le eccezioni sono **casi tassativi** — non analogici. [fonte: PDF]

Esempi di eccezioni:

- **Riproduzione per uso personale** dei lettori: a mano o con mezzi non idonei alla diffusione
 - **Fotocopia per uso personale** di opere letterarie (NON spartiti musicali): con mezzi non idonei alla diffusione, entro il **limite del 15%** di ciascun volume
 - **Copia per uso personale di fonogrammi e videogrammi**: senza fini di lucro, nel rispetto delle misure tecnologiche. Non si applica ai contenuti on demand.
 - **Riassunto, citazione, riproduzione, comunicazione al pubblico** per scopi di critica, discussione, insegnamento: con obbligo di indicare la fonte (titolo, autore, editore, traduttore, ecc.)
 - **Riproduzione di articoli di attualità** (a meno che non sia espressamente riservata)
 - **Pubblicazione di immagini e musica su Internet** (art. 70 LDA): è permesso pubblicare liberamente, a titolo gratuito, immagini e musica a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo se l'utilizzo non è a scopo di lucro
-

8. I Diritti Connessi

Sono diritti **patrimoniali** su opere dell'ingegno riconosciuti dalla legge che spettano a **soggetti diversi dall'autore** (artisti interpreti o esecutori, produttori di supporti fonografici, produttori di opere cinematografiche o audiovisive, emittenti radiofoniche e televisive, ecc.) — cioè soggetti che consentono al pubblico di fruire dell'opera. Gli artisti interpreti o esecutori sono titolari anche di diritti morali. [fonte: PDF]

9. Tutela Giuridica del Software

Definizione di software

Nell'ordinamento giuridico italiano **manca una definizione legale** di software. L'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) definisce il software come l'insieme di istruzioni che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far svolgere una funzione, realizzare un compito od ottenere un risultato particolare per mezzo di una macchina per l'elaborazione delle informazioni. [fonte: PDF]

Come è tutelato il software?

I programmi per elaboratore sono **opere protette** in base alla disciplina del diritto d'autore. [fonte: PDF]

- Protetto in **qualsiasi forma**: codice sorgente o eseguibile, incluso il **materiale preparatorio**
- Deve essere **originale** = risultato di creazione intellettuale dell'autore (non mera copiatura)
- **Non** sono protette le **idee** e i **principi** alla base di qualsiasi elemento del SW
- È tutelata la **forma espressiva** del SW (struttura e sviluppo delle istruzioni che compongono il programma)

Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software?

A seconda dei casi: autore, altri soggetti (es. PA), o il **dipendente**.

Software del dipendente: il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica sul software creato dal dipendente **se** il SW è sviluppato nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro. Salvo patto contrario. [fonte: PDF]

Attenzione: da confrontare con l'invenzione del dipendente (proprietà industriale / brevetti) — regola diversa.

Diritti esclusivi sul software (tre tipologie)

a) **Riproduzione**: permanente/temporanea, totale/parziale, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma. Se il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione del SW comportano una riproduzione → è necessaria l'autorizzazione del titolare.

b) **Modificazione**: traduzione, adattamento, trasformazione, ogni altra modifica del SW, riproduzione dell'opera che ne risulti.

c) **Distribuzione** (inclusa la locazione) al pubblico dell'originale o di copie del SW. **Principio di esaurimento**: la prima vendita di una copia del SW nella Comunità Europea esaurisce il diritto di

distribuzione nella Comunità di quella copia. NON si applica alla messa a disposizione on demand.

Eccezioni per il software

Senza autorizzazione del titolare è consentito: [fonte: PDF]

- **Riproduzione e modificazione** se necessarie per l'uso del SW, inclusa la correzione degli errori (salvo patto contrario — può essere vietato contrattualmente)
- **Copia di backup** se necessaria per l'uso del SW — questo **non può essere vietato per contratto**
- **Osservare, studiare e sottoporre a prova** il funzionamento del SW durante caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione, per determinare le idee e i principi su cui si basa. Accordi contrattuali contrari sono **nulli**.

Eccezioni per interoperabilità

Non è necessaria l'autorizzazione del titolare per riproduzione del codice e traduzione della sua forma se effettuate per modificare la forma del codice e ottenere le informazioni necessarie per l'**interoperabilità** con altri SW, purché: [fonte: PDF] - attività compiute dal licenziatario o soggetto autorizzato - informazioni non facilmente accessibili - attività limitate alle parti di SW necessarie

Le informazioni così ottenute non possono essere usate per scopi diversi dall'interoperabilità né per sviluppare SW simile. Clausole contrattuali contrarie sono **nulle**.

10. Registrazione del Software (SIAE)

La registrazione di un SW sul **Pubblico Registro Software** presso la SIAE è: - **Facoltativa** (il D.A. sorge con la creazione, non con la registrazione) — ma utile come prova dell'esistenza del SW e della titolarità dei diritti - **A pagamento** (126,62 €) - **Deposito quinquennale**, rinnovabile

La SIAE inserisce nel registro i dati dichiarati, appone numero progressivo e data, conserva gli esemplari, fornisce un attestato di registrazione. La SIAE **non ha alcuna responsabilità** per eventuali plaghi o illecite utilizzazioni.

Dati resi pubblici: esistenza e titolo del SW, nome dell'autore, data e luogo di pubblicazione, nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica.

Caso particolare: per l'iscrizione come **start-up innovativa** nel Registro delle Imprese, uno dei requisiti alternativi è essere titolare di un SW registrato presso la SIAE — in questo caso la registrazione è necessaria (non meramente facoltativa). [fonte: PDF]

11. Software e Brevetti

La **Convenzione di Monaco sul brevetto europeo** (art. 52) **vieta espressamente** la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”. Il software è tutelato dal D.A., non da brevetti.

Tuttavia, l'EPO (European Patent Office) e gli uffici nazionali hanno concesso brevetti per invenzioni che **utilizzano** software apportando un “contributo tecnico” — ma le interpretazioni nazionali divergono notevolmente. [fonte: PDF]

12. Misure Tecnologiche a Protezione del Software

I titolari di diritti d'autore e connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti **misure tecnologiche di protezione efficaci** (tecnologie, dispositivi, componenti aventi lo scopo di impedire o limitare atti non autorizzati). Es. cifratura, distorsione, meccanismo di controllo delle copie. [fonte: PDF]

I titolari che hanno apposto misure tecnologiche devono rimuoverle per permettere l'utilizzo delle opere su richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica, o per il corretto svolgimento di un procedimento giudiziario, amministrativo, parlamentare.

13. Piattaforme di Condivisione Online (Novità)

Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (es. YouTube, social media): soggetti il cui scopo principale è memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette caricate dagli utenti.

Quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette caricate dagli utenti, compiono un **atto di comunicazione al pubblico** per il quale devono ottenere un'**autorizzazione dai titolari dei diritti**, anche mediante accordo di licenza. [fonte: PDF]

L'autorizzazione include gli atti compiuti dagli utenti che caricano opere protette **quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi**.

I titolari dei diritti possono chiedere ai prestatori di **disabilitare l'accesso** a specifiche opere: le decisioni sono soggette a verifica umana; i prestatori devono istituire meccanismi di reclamo celeri (Linee Guida AGCOM). [fonte: PDF]

14. Sanzioni

Sanzioni civili

- Chi **teme violazione** di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per accertare il diritto e **vietare** il proseguimento della violazione (art. 156 LDA)
- Chi è **leso** può agire in giudizio per ottenere il **risarcimento del danno** e la **distruzione o rimozione** dello stato di fatto che costituisce la violazione (art. 158 LDA)

Sanzioni penali

Art. 171 LDA: multa da 51 a 2.065 € per chi, senza diritto, riproduce, diffonde, vende un'opera altrui, o la mette a disposizione del pubblico in reti telematiche. Aggiornamento per IA: sanzionato chi riproduce o estrae testo o dati da opere in rete in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. [fonte: PDF]

Art. 171-bis LDA (software): sanzione penale per chi abusivamente duplica per trarne profitto programmi per elaboratore, o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi non contrassegnati dalla SIAE. **Pena:** reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 15.493 €. Minimo 2 anni e 15.493 € se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter LDA: sanziona (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 15.493 €) numerosi comportamenti a condizione che il fatto sia commesso per **uso non personale** e a **fini di lucro** (es. duplicazione e diffusione abusiva di opere musicali, cinematografiche, audiovisive). [fonte: PDF]

Risoluzione UE 2007/2153: “La criminalizzazione dei consumatori che non perseguono profitto non è la buona soluzione per combattere la pirateria digitale.” Il Parlamento europeo ha invitato a evitare misure in contrasto con le libertà civili e i diritti umani, quali l’interruzione dell’accesso a Internet.

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 2575–2583 c.c.	Disciplina generale del D.A. nel c.c.	Quadro normativo di base
L. 633/1941 (LDA)	Legge principale sul D.A. in Italia	Fonte principale per l’esame
Art. 6 LDA	D.A. sorge alla creazione — senza adempimenti formali	Quando nasce il diritto
Art. 1 LDA	10 categorie di opere protette (incluso software e banche dati)	Oggetto di tutela
Art. 3 LDA	Opere collettive	Più autori — diritti distinti
Art. 4 LDA	Elaborazioni di opere preesistenti	Opere derivate
Art. 5 LDA	Atti ufficiali dello Stato — non protetti da D.A.	Eccezione fondamentale
Art. 7 LDA	Opera collettiva — più autori con contributi distinguibili	Attribuzione dei diritti
Art. 8 LDA	Chi è l’autore (indicazione, pseudonimo, sigla)	Identificazione del titolare
Art. 10 LDA	Opera in comunione — accordo di tutti i coautori	Co-autorialità
Artt. 13–18-bis LDA	Singoli diritti patrimoniali (riproduzione, distribuzione, ecc.)	Contenuto del D.A.
Art. 70 LDA	Pubblicazione immagini e musica su Internet	Eccezione didattica/scientifica
Artt. 107–110 LDA	Trasmissione dei diritti — forma scritta obbligatoria	Contratti sul D.A.
Art. 156, 158 LDA	Sanzioni civili (inibitoria, risarcimento)	Tutela giudiziaria

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Artt. 171, 171-bis, 171-ter LDA	Sanzioni penali (violazioni D.A. e software)	Conseguenze penali
D.Lgs. 518/92 (Dir. 91/250/CE)	Software tutelato come opera letteraria	Fondamento normativo tutela SW
Convenzione di Monaco art. 52	Software non brevettabile “in quanto tale”	SW escluso da brevetti
D.Lgs. 70/2003 art. 16	Responsabilità limitata degli hosting provider	Condivisione online

Domande di Autoverifica

1. Qual è la differenza tra diritti morali e diritti patrimoniali? Quali caratteri distinguono i diritti morali?
2. Il software è tutelato dal diritto d'autore o dal brevetto? Su quale base normativa?
3. Cosa si intende per “principio di esaurimento comunitario” in relazione al diritto di distribuzione? Si applica alla messa a disposizione on demand?
4. In quale caso il datore di lavoro è titolare dei diritti patrimoniali sul software creato dal dipendente?
5. Quali eccezioni alla tutela del software non possono essere escluse per contratto?

Riepilogo

- Il D.A. sorge al momento della **creazione dell'opera** senza adempimenti formali; tutela la forma espressiva, non le idee. Il software è qualificato come **opera letteraria** ai sensi della LDA e della Convenzione di Berna — non è brevettabile.
- I **diritti morali** (paternità, integrità, inedito, pentimento) sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili; i **diritti patrimoniali** (riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, ecc.) durano 70 anni post mortem e la loro trasmissione deve essere provata per iscritto.
- Le **eccezioni** al D.A. sono tassative; per il software le eccezioni essenziali (backup, osservazione del funzionamento, interoperabilità) non possono essere eliminate contrattualmente.

Collegati

- [[Appunti_moduloD3]]
- [[appunti_moduloD3_diritto_autore]]
- [[speedreview_D03_diritto_autore]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]